

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE QUEBRADILLAS

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE VILLA CARACOLE INC.	CIVIL NÚM: MZ2025CV00270
DEMANDANTE	SOBRE:
VS.	CONSTRUCCIÓN ILEGAL;
JONATHAN RUIZ IRIZARRY, JULIA MABEL IRIZARRY TIRADO	ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009
DEMANDADOS	

MOCIÓN INFORMATIVA Y EN SOLICITUD DE NUEVO SEÑALAMIENTO O EN LA
ALTERNATIVA SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. La parte co-demandada, JULIA MABEL IRIZARRY TIRADO, fue notificada mediante diligenciamiento personal de la **Orden y Citación** emitida por el Tribunal para la vista señalada para el 14 de abril de 2025 a las 2:00 pm.
2. No obstante, el co-demandado **JONATHAN RUIZ IRIZARRY** no pudo ser localizado para ser emplazado dentro del término concedido por el Honorable Tribunal. **(Véase Declaración Jurada – Anejo 1)**
3. Con el mayor de los respetos solicitamos se tome conocimiento de lo anteriormente informado y en su consecuencia se emita un nuevo señalamiento para la vista de injunction estatutario del caso de autos.
4. En la alternativa, respetuosamente solicitamos se emita una orden para el emplazamiento por educto del codemandado JONATHAN RUIZ IRIZARRY.
5. En cuanto al demandado, Jonathan Ruiz Irizarry, a pesar de las múltiples gestiones realizadas para el diligenciamiento mediante entrega personal, las mismas resultaron infructuosas debido a que no se pudo dar con su paradero.
(Véase Anejo 1)

6. Que a tenor con las disposiciones de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, cuando una persona a ser emplazada **no puede ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada**, y así se comprobara a satisfacción del Tribunal mediante **declaración jurada**, y además se demostrará que existe una reclamación que justifique la concesión de algún remedio contra la persona a ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el Tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga mediante la publicación de un edicto.
7. Que en armonía con la referida regla acompañamos **Declaración Jurada** en la cual se hacen constar las diligencias efectuadas para localizar al Sr. Jonathan Ruiz Irizarry, sin que se pudiera dar con su paradero.
8. De este Ilustre Foro no conceder un nuevo señalamiento de vista, respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se autorice la expedición del correspondiente edicto conforme lo dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita se declare CON LUGAR la presente moción y se provea de conformidad, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayaguez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. RUA: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, P.R. 00681

Teléfono: (787) 528-6450

✉: juancarlos_toro@yahoo.com